

[별표]

**과태료의 부과기준**(제54조 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료 부과기준은 최근 2년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 한 날과 다시 같은 위반행위를 적발한 날을 각각 기준으로 하여 위반 횟수를 계산한다.

나. 부과권자는 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등 다음의 사항을 고려하여 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 감경할 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자에 대해서는 그러하지 아니하다.

- 1) 위반행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
- 2) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 3) 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소한 경우

다. 부과권자는 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등 다음의 사항을 고려하여 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 가중할 수 있다. 다만, 가중하는 경우에도 법 제137조제1항에 따른 과태료 금액의 상한을 넘을 수 없다.

2. 개별기준

(단위: 만원)

| 위 반 행 위                                                               | 근거 법조문        | 과태료 금액 |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------|
|                                                                       |               | 1회 위반  | 2회 위반 | 3회 이상 위반 |
| 가. 법 제62조제2항을 위반하여 품종 보호권, 전용실시권 또는 질권의 상속, 그 밖의 일반승계의 취지를 신고하지 않은 경우 | 법 제137조제1항제1호 | 12.5   | 25    | 50       |
| 나. 법 제81조의 실시 보고 명령에 따르지 않은 경우                                        | 법 제137조제1항제2호 | 12.5   | 25    | 50       |
| 다. 법 제98조에 따라 준용되는 「민사소송법」 제143조, 제259조, 제                            | 법 제137조제1항제3호 | 12.5   | 25    | 50       |

|                                                                                                                                                           |                  |      |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----|----|
| 299조 및 제367조에 따라 선서한<br>증인, 감정인 및 통역인이 아닌 사<br>람으로서 심판위원회에 대하여 거<br>짓 진술을 한 경우                                                                            |                  |      |    |    |
| 라. 법 제98조에 따라 준용되는 「특<br>허법」 제157조에 따라 심판위원<br>회로부터 증거조사나 증거보전에<br>관하여 서류나 그 밖의 물건의 제<br>출 또는 제시 명령을 받은 사람으<br>로서 정당한 사유 없이 그 명령에<br>따르지 않은 경우            | 법<br>제137조제1항제4호 | 12.5 | 25 | 50 |
| 마. 법 제98조에 따라 준용되는 「특<br>허법」 제154조 또는 제157조에<br>따라 심판위원회로부터 증인, 감정<br>인 또는 통역인으로 소환된 사람으<br>로서 정당한 사유 없이 소환에 응<br>하지 않거나 선서, 진술, 증언, 감<br>정 또는 통역을 거부한 경우 | 법<br>제137조제1항제5호 | 5    | 10 | 20 |